

עין משפט נר מצוה

גד א מיי פ"ח מהלכות ערכין הלכה ח סמג

עשין קלב:

גה ב מיי פ"א מהלכות אסורי מנזח הלכה ז סמג לאחין שטו:

גו ג מיי פ"ח מהל' ערכין הלכה ט ופי"ט

מהלכות עדות כוכבים הלכה יד סמג עשין קלב ולאחין מה טור ש"ע י"ד

סימן קטט ספי"ג:

גז ד מיי פ"ד מהל' רוח הלכה יא ופי"י מהלכות

עדות כוכבים הלכה א סמג לאחין קסג טור ש"ע

י"ד ס' קנח ספי"א א

וטו"ע מה טו"ע י"ד סימן

קנח ספי"א ב:

גה ה מיי פ"ט מהלכות עדות כוכבים הלכה יד:

גכ ו ז ח מיי פ"ט מהלכות עדות כוכבים הלכה יד:

רבינו חננאל

רלב"ט. אינז דיעוקר בנישור הוא ורמניהו אין מקדישין ואין מעריכין ואין מחריטין בזמן הזה ואם הקדיש והעריך אר החרים בהמה תיעקר ואיזהו עיקור נועל דלת בפניה והיא מתה מאליה.

פירות כסות וכלים ירקבו מעות וכל מתכות וכלים לים המלח. ופרקי אבוי לעולם העיקור בנישור הוא אבל קדישים שאני מפני מה אינו מנשר פירותיה משום בזיון קדישים אלא נועל דלת בפניה. ואמרי' נבטחיה ונקבריה ודחי' חיישנין דילמא אכיל ליה ואחי ליהי תקלה. ונשויה גיסטרא פי' גיטטרא חותכה לשנים חציה נופלת לכאן וחציה נופלת לכאן כלומר שיתחבנה לשנים ונעשית נבילה ואינו בא לידי תקלה. ודחי אבוי אסור לעשות כן בקדישים וכו'כיב ונתנחם את מובחותם ויתורין זה הריסח שפושלך אבוי אילך ואילך וכו'כיב לא תעשון כן לה' אלהיכם כלומר כל דבר שהוא לה' לא תעשה בו כעין הריסח. רבא אמר מפני מה אינו מנשר בקדישים מפני שהוא כמטיל מום בקדש. בעל מום דאע"ג דלא חזי להקרבא לדמי מיהא חזי לאפוקי האי דאקדיש דלא חזי לגופיה ולא לדמיה. אמר ליה ר' יונה לה' אילנא קתני בהמה תעקר עבד עובר כוכבים מאי אמר ליה מאי קמיבעיא לך ותתנין העוברי כוכבים והרועי בהמה דקה לא מעלין אותם מן הבזר ולא מורדין מכלל שאפילו עבד עובר כוכבים אם קנאו ביריד אינו חייב לאבדו בידים:
הא דרנאי לוקחין מהן בהמה עברים ושפחות אסקה רב אשי משום מעוטיניהו הוא דשרי ולא שנא עבד עובר כוכבים ולא שנא עבד ישראל. (א) ביום איזו ר' ירמיה זבן פיתא ואמרי לה ביתא ותוריייהו מבעל הבית זבני ולא שקלי מיניהו מיכסא וכל זבן אמר חבראי מתגר זבן לפיכך אמר ליה כל חד לחבריה יתמא עבד רבך הכי שקנה מתגר כאשר קנית אתה:
אמר ר' אבא בריה דר' חייא אילמלא היה ר' יוחנן דאידנא דשקלי מיכסא אפילו מבעלי בתים הוה אסיר.
הא כי ר' יעקב ור' ירמיה חזכי זבני ופרקי מבעל הבית שאנו קבוע זבון דלא שקלי מיניהו מידי:
מתני' אלו דברים אסורין למכור לעובד כוכבים אסורין למכור לעובד כוכבים אסורין למכור לעובד כוכבים אסורין למכור לעובד כוכבים:
גמ' (א) נראה דל"ל ר' ירמיה וצין פיתא ביום אלזי ואמר לה ביתא ור' יעקב וצן סנדלג ותוריייהו מבעל הבית זבני.

יג:

ירקבבו. פי' ויניחם במקום שלא יהא נקל לצא לידי תקלה ושם ירקבו:
יול"יבם ד"ם המלח. משום דשדי להו

צענייהו דבלא שחיקה נריך ים המלח ה"ה צשאר נהרות ע"י שחיקה כדמשמע פרק כל שעה (פסחים דף כח. ושם ד"ה עדות כוכבים) וכעוצלז שהצנתי גבי רב יהודה ואע"פ שלא האריך התלמוד להזכיר שחיקה אפ"ה

ודאי נריך:
נועל דלת בפניה.

אין לתמוה על צבור בזמן הזה אמאי לא הצריכו לנעול דלת שלא יבא לידי תקלה ולא נאטרך להמתין עד שיפול בו מום דהאי דמזריכין הכא משום קנסא הוא שהקדיש על חנם ועוד אי נפל ציה מומא הכא לא שרי אלא על ידי פדיון אלז צבור שהוא קדוש מאליו ולא על ידיו (ב) צהא הקדושה א"ין לקנסו אלא ימתין עד שיפול בו מום ואיכל צמומו צלז שזס פדיה ואף על פי שהוא יכול להטיל בו מום קודם שיצא לאויר העולם ויפקיענו מקדושת צבור למנזח רק שיתננו לכהן ולא תארע בו עוד תקלה אס לא עשה אין לקנסו בכך ולהצריכו נעילת דלת:
ונשחטייה מישחט. פ"ה ואי משום שחטי חזן

אקדשי צדק הבית לא מייחייב כדמיי' פרק [שני שעירים] (יומא דף סג.):
שומע אני כו' משמע דלא איירי הכא אלא בקדשי צדק הבית וקשיא דא"כ כי משני רצא מפני שנראה כמטיל מום בקדשי צדק הבית מאי מטיל מום איכא הא כי כתיב (ויקרא כג) כל מום לא יהיה צו בקדשי מנזח כתיב ועוד מדקמסקין הני מילי צלזן צביהמ"ק קיים דחוי להקרבא אלמלא בקדשי מנזח איירי לכן פירש ר"י דצקדשי מנזח איירי וצומן הזה אין חייב שומט חזן מאחר שאינו ראוי לציאת פתח אהל מועד מידי דהוה אשלמים ששחטן בחוץ קודם פתיחת דלתות ההיכל דפטור למ"ד פרק שני שעירים (סו. ס.) מחוסר פתיחה כמחוסר מעשה דמי ועוד י"ל דלעולם צקדשי צדק הבית מייירי ורצא צא לפרש הטעם צקדשי מנזח וגזירה קדשי צדק הבית אטו קדשי מנזח כדאשכחן גבי גיזה ועבודה צפרק ראשית הגז (חולין דף קלה.) דגזרינן קדשי צדק הבית אטו קדשי מנזח והאי כי פריך ונשחטיניהו מישחט אקדשי צדק הבית פריך והוה מצי לשנויי גזרה משום קדשי מנזח והתם אסור משום שחטי חזן אלא שפיר טעמא דמכניסו תחת כנפי שכינה דחייב צכל המלות שהנשים חייבות דגמרינן לה לה מאשה (גיטין דף מא.):
והרועין בהמה דקה. שלהן אלז של אחרים לא

דאין אדם חוטא ולא לו כדאמר צפרק קמא דצ"מ (דף ה.):
גבי ההוא רעיא:
הבא נמי משום מיעוטין.

ואידך דמפרש מפני שמכניסו סבז דלא שייך צעזע מיעוטייהו דלדרכה הוי ממעט ישראל שאוכל משלו:
רב'י ירמיה זבן פיתא. וא"ת והלא פת עובדי כוכבים אסורה וי"ל דמייירי במקום שאין פלטרי ישראל כדאמרין לקמן פרק שני (דף לה:) ועוד י"ל דמייירי הכא לצורך עצדו עובד כוכבים אף לצורך צהממו אכן צירושלמי גבי האי עובדא שנייא היא משום חיי נפש משמע דלנרכו קנאו שנייא היא משום חיי נפש ואס תאמר והלא פת דצר שאין מתקיים הוא ואמרין לעיל (דף ו:) דצר שאין מתקיים אין לוקחין מהם וי"ל דפת דצר חשוד הוא וקפץ עליה וצינא והוה דכצר המתקיים:

לפני אידיהן פרק ראשון עבודה זרה

נועל דלת. ואין לה מה תאכל ותמות:
הסס משום בזיון קדישים. דאי אמרת תיעקר אינה מתה מהרה נראה ציונה לזמן מרובה:
ונשחטיה מישחט. דאי משום שחטי חזן אצדק הבית לא מייחייב וכדמטיא [בשני שעירים] (יומא דף סג.):

שנקראו קרבן וכו':
לידי תקלה. לאכלה:
גיטרא. יתחכנה לשנים הא ליכא צזיון קדישים דמתה מהר ותקלה ליכא דלא אכלי מיניה:
ה"מ. הוא דהוי מטיל מום גמור ואסור משום כל מום לא יהיה צו [ויקרא כג:]
בזמן שצים המקדש קיים. דקרינא ציה תמים יהיה לרצון (ויקרא כג) להקריב אלז השתא נראה בעל מום הוא ולא אסור מדאורייתא:
וניחוי כמטיל מום צצעל מום. לרצא פריך דאמר נראה כמטיל מום כלומר מדרצנן הוא דאסור אמאי לא עבר מדאוריית' משום דלא חזי להקרבא הרי מטיל מום צצעל מום דמעיקרא לא חזי להקרבא ופליגי ציה תנאי צצכורות (דף לב:)
גבי צבור שאחזו דס ואיכא למ"ד אסור להקין אפילו הוא מת משום לא יהיה צו מום וה"ל למיתני מפני שמטיל מום צצעל מום ואמאי תנא נראה:
לדמי חזי. לחללו בצאחר ומקריב חלופיו וקרינא צו תמים יהיה לרצון משום חלופויו:
לאפוקי. השתא כשאין צית המקדש קיים צשום צהמה לא חזיא לא לגופה ולא לדמי הלכך נראה צעלמא הוא ולא מיתסר מדאורייתא אלא מדרצנן:

עצד מאי. לקח שס עצד מאי לרצי נתן מה יעשה לו יעקרונו אף לא:
ה"ג הסודני כוכבים והרועים כהמה דקס. הן ישראל והן גזלנים הרי הן כעובדי כוכבים(ד)
ואין מעלין. אותן מן הצור אס נפלו לתוכה אלא יניחם וימותו:
ואין מורדין. אותן לצור להמית אותן צדיס. אלמלא עצד עובד כוכבים אסור להמיתו צדיס:
קסני. לרצנן דפליגי עליה דר' נתן לוקחין מהן עצדים ושפחות:
למאי מיעבי ליה. כלומר מאי מנזיה יש כאן דנשרי ליה:
משום מעוטיניהו. שממעט העובדי כוכבים ומדלדלן שלוקח צהממם שמשתמשין צהן:
וצן סנדלג. ציירי של עדות כוכבים לקח סנדל מן העובד כוכבים:
יתמא. צלז דעת:
עצד רצד הכי. לעשות סחורה צשוק של עדות כוכבים דשקלי מיניה מכסא ומהנה:
אילמלא היה רצי יוחנן צאטרא דשקלי מכסא. מצעלי צתים הוה אסר ליקח אפילו מצעל הבית והשתא (א) דר' ירמיה קיס לן דשקלי מצעלי צתים:
שאינו קבוע. ולא מסיק מוכסי אדעתיייהו למיגבי מינייהו דלא תגר ולא צצה"צ קבוע:
ברתג' איצטונלין וצנוס שות. מפרש צגמרא [יד:]
אסור למכור לעובד כוכבים. דלצורך עדות כוכבים קצעי

לה:
מוכר לו סרנגול לצן צין סרנגוליס. לקח עובד כוכבים מישראל סרנגוליס הרצה מותר למכור ציניהם סרנגול לצן דכיון דשקיל מיניה אחרניי לאו לעצדות כוכבים קא צעי להו:
סתמן ופירושן מפרש צגמרא [יד:]
דקל עז חלצ וקנלג. מפרש צגמ' [שס:]
גב' תורניתא

לה:
מוכר לו סרנגול לצן צין סרנגוליס. לקח עובד כוכבים מישראל סרנגוליס הרצה מותר למכור ציניהם סרנגול לצן דכיון דשקיל מיניה אחרניי לאו לעצדות כוכבים קא צעי להו:
סתמן ופירושן מפרש צגמרא [יד:]
דקל עז חלצ וקנלג. מפרש צגמ' [שס:]
גב' תורניתא

לה:
מוכר לו סרנגול לצן צין סרנגוליס. לקח עובד כוכבים מישראל סרנגוליס הרצה מותר למכור ציניהם סרנגול לצן דכיון דשקיל מיניה אחרניי לאו לעצדות כוכבים קא צעי להו:
סתמן ופירושן מפרש צגמרא [יד:]
דקל עז חלצ וקנלג. מפרש צגמ' [שס:]
גב' תורניתא

תורניתא

מסורת הש"ס

(א) לקמן כו. סנהדרין מ. [תוס'] דצ"מ ספ"צ], (ב) [חולין קא:], (ג) [נזיל ונקלם כך איתא לקמן יד: א] חלוקה פ"א מהלכות אהי פ"מסין אכן נמשנה צנחשניות וכן צפי הרמב"ם אית' ונקלגסן, (ד) צס"א כה"ד: צא"י הן ישראל והן עכו"ם הרי הן גזלנים, (ה) [נו"ע מוספות זכחס ונחס ונח. ד"ה עד שלא נגנה וכו' ותוס' יומא סג. ד"ה שלמים].

תורה אור השלם

1. ונמצאם את מקוהתם ושברתם את מצבתם ואשריהם תשרפון באש ופסילי אלהיהם תגדעון ואבדתם את שקם מן הקומץ הזהא:
לא תעשון כן ליהודי אלהיכם:

דברים יב ג-ד

גליון הש"ס

גכ' חגי מילי בזמן שבית המקדש קיים. עיין טורי אכן מגילה דף י" ע"א ד"ה מ"ט הרז ציה:
שם להמי חזי. ק"ל הא פלוגתא דרי"מ ותכמים צצכור מתמי' וצכור הא אין לו צפיון ואין תמורתה קרינה וא"כ לא חזי לדמי וצע"ג:
תוס' ד"ה נועל וכו' אין לקנס. עיין צכורות דף כח ע"א מוספות ד"ה עד:

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה אילמלא היה וכו' אפילו מבעל הבית והשתא דשקלי מבעלי בתים קשיא לן (ב) ירמיה ספ"ד:
(ג) תוס' ד"ה טעל וכו' צהא הקדושה אין לקנס. י"צ משמע שאס רחל לנעול לפניו הרשות צדו ואין כאן משום צזיון קדישים אלז ה"רש"י צנחס הרי"מ החמיר בצבר ט"ש ועיין עוד צמ"ש ה"רש"י סוף צכורות וכן הוא דעת ר"י ורצינו אלמנן שחולקים על ה"ר"א ממין צמ"ש הסמ"ג והמרדכי ע"ש:

מוסף רש"י

מתה מאליה. צעצ (בכורות ג.)
והרועי בהמה דקה. ישראל, ססתמן גזלנים שמרעם צהמנים צצדות אחרים (סנהדרין ג.)
לא מעלין ולא מורדין. לא מעלים אותם מן הבזר להללם מן המיתה ולא מורדיים אותם לצור להמיתם צדיס (שם).